

契約自由與稅捐核課

——以合建契約為中心^{*}

林路斯^{**}

壹、	前言	2
貳、	契約自由與稅捐稽徵	2
參、	以最高行政法院 109 年度 902 號裁定之合建契約為例	5
肆、	本文見解	8

^{*}授課學期：114-2；課程名稱：所得稅法專題討論；授課教師：柯格鐘教授；報告日期：2026 年 5 月 28 日。

^{**}國立臺灣大學法律學系碩士班財稅法學組一年級，學號：R14A21075。

壹、前言

契約自由之保障於稅法中並非租稅權力之對立概念，而具有「奠基」與「界限」之雙重身分。合建契約因其私法定性高度複雜（涉及互易、買賣、承攬等混合關係）、又橫跨多種稅目，最能呈現「同一交易、跨稅目認定」之張力，具有高度契約自由之發揮空間，故本文擬以此種契約類型開展契約自由與稅捐核課之討論。

於檢索案例時，亦發覺合建契約常作為稅捐規避之包裝，利用不動產分割獲取不當之稅捐利益。故稽徵機關對於此類案例之嚴格態度其來有自。於此前提之下，本文認為合建契約乃作為人民與稽徵機關之間，就契約自由保障程度之絕佳觀察對象，故撰此文討論之。

貳、契約自由與稅捐稽徵

一、租稅國家

（一） 內涵

租稅為公法團體基於獲取收入之目的，對於所有該當給付義務之法律構成要件之人，所課徵之無對價性金錢給付。而租稅國家，相對於企業者國家，即是以保障人民財產、工作與土地所有權，作為人民私法自治與經濟自由的前提，透過法定納稅義務之課予，支應國家主要財政需求，使國家得用以投入一切國家行為，而避免介入市場經營，維護財產私有制度與市場經濟。

換言之，租稅國家之憲法秩序，係肯認人民對於私法領域之自主性，得自由進到市場進行經營活動，再透過稅捐課徵之方式滿足國家財政，以取代過往由國家獨佔生產工具與企業經營權之所有權者國家

¹。

（二） 契約自由與稅捐

基於個人之人格發展自由，個人得自由決定其生活資源之使用、收益及處分，因而得自由與他人為生活資源之交換，是憲法於第十五條保障人民之財產權，於第二十二條保障人民之契約自由²，此亦為私法自治、私有財產制度所不可或缺之重要內涵。

租稅國家之誕生係源自於國家對於私有財產之保障，進而建

¹ 黃士洲，《稅法對私法的承接與調整》，國立臺灣大學法律學研究所博士論文，2007年

² 釋字 580

構人民納稅義務之正當性基礎，自不得反向以稅捐義務之名，大舉入侵人民私法領域、干預個人一切私法形成。從而，契約自由作為私有財產制度之一環，一方面提供國家對人民課稅之正當權源，另一方面又劃下國家稅捐稽徵上之界線，具有同時拘束人民與國家之雙面性質。

我國以無對價性之稅捐給付作為國家主要財政收入來源，且於法制上肯認私有財產制、私法自治、繼承制度與營業自由等基本權，並於稅制上肯認租稅平等與量能課稅原則，核屬租稅國家，上開契約自由對人民與稽徵機關之拘束性應有適用³。

二、契約自由於稅捐核課之具體實踐

（一） 契約自由與量能課稅原則

契約自由乃私法自治之重要基礎，保障人民於交易生活中決定是否締約、與誰締約、締約內容與方式之自由，為個人自主發展與實現自我之重要機制。於私領域之事物，契約自由雖非不得以公益為由限制之，惟原則上仍保有人民私法形成之最大空間，於無礙公益之前提，尊重其自我決定之可能。

相對於私領域容許人民享有不被干涉之權利，國家本於其統治地位所形塑之公法領域，則受到各樣法治國基本原理原則所拘束，國家一切行為應本於公益，並以公正平等之方式履行其國家任務。稅捐核課屬於公領域無疑，於稽徵之行政當中又以憲法上平等原則最為重要；稅捐為無對價性之人民向國家繳納之金錢債權，作為國家整體財政之泉源，個人應負擔之稅捐負擔應視個人所得自由支配之財富而定，以其所能負擔者為限，即以量能課稅原則為稅法上主導原則。

稅捐核課之本質為對人民經營所生成果「抽成」之行政行為，即不可避免地為居私法、公法交界地帶，一方面在認定人民交易行為之契約類型、內容時應許其有形塑空間，另一方面又受量能課稅之戒命所拘束，而有正確衡量人民稅捐負擔能力，進而對之課稅之義務；不同法領域間之價值衝突由此而生，有尋求二者間平衡之必要性。

（二） 人民常規交易義務

³ 葛克昌，〈租稅國家〉，《月旦法學教室》第5期，頁26-27

人民負有納稅之義務，於考量稽徵經濟與隱私權干預之下，其內涵包括履行協力義務，適當揭露個人稅捐負擔能力之相關事實，供稽徵機關對之作成符合其稅捐負擔能力之稅捐債務核課處分，並應及時、完整繳納稅負。為使機關得以依其負擔能力課徵稅負，人民於私領域之交易形式，應與其經濟實質趨於一致，始得以作為稽徵機關衡量其能力之指標。

故我國納保法第7條第3項規定：「納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。」倘人民以非常規交易之方式進而被稅法上評價為濫用法律形式，稽徵機關即得以有別於其契約形式之經濟實質向人民課稅。換言之，人民雖於私法領域享有契約自由，惟為使稽徵機關能對之課予合於其稅捐負擔能力之稅額，於其本於契約自由所作成之形式，偏離一般交易常態又無商業上合理原因時，將被評價為非常規交易，並在稅法上做出與私法相異之評價。從而，人民欲使私法與稅法上評價一致時，其所選擇之契約形式，即會受到常規交易義務之拘束⁴。

我國納稅義務人於交易上雖以常規交易義務作為契約自由之界線，且於數稅法規中作為要件，惟我國稅法未明定常規交易之定義，而有適用上之疑義。不過，「常規交易」本身即係以整體市場作為比較對象，以市場中多數人在同一交易情形中可能採用之交易模式作為通常情形，並以之作為標準，無法以明確文字劃定其框架，乃受到該比較特性之限制，而需要綜觀交易中包括形式、定價、成本、收益等等始能判定，我國則是透過稽徵機關制定之查核準則內之個別標的，進行判斷。

「不符合營業常規」通常即是指交易雙方因具有特殊關係，未經由正常商業談判達成契約，且其交易條件未反映市場的公平價格⁵。故納稅義務人之常規交易義務即是應致力於在個別交易中

⁴ 黃源浩，〈企業併購案件中的商譽攤銷與納稅人協力義務的界限〉，《輔仁法學》，第49期，頁175（2015年6月）。

⁵ 黃超邦，〈淺談非常規交易與假交易—以最高法院判決為例〉，《證期月刊》，第32卷第1期，

正確反映市場價格，進而使私法領域之經營成果反應出稅捐負擔能力。

（三） 稅捐稽徵機關實質課稅原則界線

相對而言，契約自由作為納稅義務之母，亦為稽徵機關於核課稅額時設下界線。詳言之，私法領域之契約對稅法而言，雖未必有其優先性，但必有其先行性，蓋若無契約外觀之建構，無論有效無效之契約形式，都先以契約變動私法上關係為起始點，始有稅捐負擔能力之變動或衡量可能，此為私法評價時序先行性，故稅法對於私法行為之評價，不宜認為其為獨立於私法、與之完全無涉之認定，仍應參酌一切具體形式，於掌握私法形式之內涵後將之納入稅法上評價之重要因素之一⁶。

稅法立法上，應係本於私法關係為想像所作成，並吸納概念與用語作為稅法之內涵，而通常可推定二者具有一致性，故將一私法形式評價為稅法上同一用語之私法形式，應為原則，不宜任意擴張該規範概念，而僅得在具有「迫切正當理由」之下，始得以作成歧異之判斷⁷。

又，倘稽徵機關於個案中認納稅義務人之私法形式與其經濟實質背離，顯然不合於稅法立法目的、損及量能課稅原則之情事，除法有明文規定移轉責任外，應由稽徵機關職權調查、提出事證⁸。

參、以最高行政法院 109 年度 902 號裁定之合建契約為例

一、案例事實概述

原告甲與建商約定以其名下土地之應有部分（公告現值約為 1000 萬元）移轉予建商，由建商出資於其上興建房屋，獲取部分房屋（房屋評定現值約為 4000 萬元）及一平面車位，另外甲得以 70 萬元加購另一平面車位。雙方以書面訂定契約，以 4000 萬

2014 年 1 月，頁 4。

⁶ 柯格鐘，〈論傳銷業與壽險業從業人員所得的課稅（上）——試評財政部八三年台財稅字第八三一五八七二三七號函暨高雄高等行政法院九一年度簡字第三九號判決〉，《台灣本土法學雜誌》，第 75 期，2005 年 10 月，頁 14。

⁷ 同註一

⁸ 黃源浩 實質課稅與稅捐規避行為之舉證責任

元約定房地互易價值，據以申報印花稅，並於房屋移轉之契稅適用交換契約之2%稅率申報。於印花稅部分，稽徵機關係以4000萬元對該債權契約核課徵4萬元印花稅；就契稅部分，稽徵機關則認為甲與建商間係以公告現值1000萬元之土地換取房屋評定現值4000萬元之房屋，該交換契約因標的間價值差距過大，故認本件合建契約應分為二部分：1000萬部分，因標的等值而屬交換契約，適用2%稅率；就差額之3000萬元部分，屬建商對甲之贈與契約，適用贈與契約6%稅率課徵契稅。

甲就本案契稅適用稅率部分不服，案經一、二、更審後，為本案裁定駁回稽徵機關上訴，全案確定。

二、原告主張

1. 不動產交換契約係以雙方認定之市價為基準

於不動產交換之契約當中，交換的不動產彼此間，價值是否相等，以單一合建契約的角度，本應整體觀察全體的房屋及土地並據以評價。地主與建設公司之間房屋及土地之互易基礎乃是以協商後的市場價值為標準，絕非如被告在核課契稅時，堅持以公告現值為基準。本件合建契約之本質乃房、地之戶易，一般通念上應可知不動產評定價值與市場價值並不相等，不得率以之為「交換」真意之認定，本案稽徵機關亦未盡其職權調查責任、提出贈與之事證，不得僅以臆測之方式認本案評定價值差額部分屬贈與契約。

2. 本案稽徵機關於印花稅時係以契約價值認定

本案原告依其與建商間就「市價」之認定作成合建契約，稽徵機關於雙方就該債權契約完納印花稅時肯認二者間債權契約之價值，於後續房屋移轉時卻捨此認定，有認定事實不憑證據之謬誤。

3. 本案土地非契稅標的，不適用公告現值認定價值

依契稅條例第2條規定，除開徵土地增值稅之土地外，其他任何不動產之移轉均應課徵契稅。換言之，土地交易除有土地增值稅外，如屬未規定地價之土地，依法應課徵契稅，惟目前臺灣地區已全面規定地價。本案所設土地亦為須課徵土地增值稅之土地，非契稅之課徵標的，不得於法無明文之前提下，逕以評定價值取代市價，評估交換標的之價

值。

三、被告主張

1. 按契稅條例第 3、6、13 條規定，交換契稅應由交換人估價立契，各就承受部分申報納稅。契價即房屋現值係主管稽徵機關依據不動產評價委員會評定之標準核計而得，而非以市價或實際交易價格為準。另參照平均地權條例第 46 條規定直轄市或縣（市）政府對於轄區內之土地，應經常調查其地價動態，提經地價評議委員會評定，據以作為申報土地移轉現值之參考及主管機關審核土地移轉現值依據。
2. 參照過往法院實務見解，就交換契約之認定上，非等值不動產之交換上，於差額部分另為給付者為買賣，未為給付者為贈與；本案稽徵機關以評定價值認定本案房、地，並將該未為額外給付之部分認定為贈與契約，並無違誤。

四、法院見解

1. 從契稅法制之規範體系言之，已課徵土地增值稅區域之土地已非契稅稅捐客體，此等土地自然也無「作為契稅稅基量化結果表徵」之「契價」存在餘地。至於土地稅法第 30 條亦係就土地增值稅之土地稅基量化為規範，完全不涉及「契價」之形成。以系爭土地與系爭房屋間之所謂「契價」差額，據為調整及分割「原告取得契稅稅捐客體所有權」之法律原因關係，進而依其法律原因關係，而異其契稅稅率之適用。不僅無規範適格之實證法為據（依司法院釋憲決議對「稅捐法律主義」之詮釋，得為稅捐實體法之適格法規範，其規範位階至少應為法規命令）。
2. 稅捐機關雖然可以基於「實質課稅原則」，依「經濟實質」，比較雙務契約對立給付內容之對價均衡性，然後依比較結果，調整其民事法律原因關係。但此等調整比須具備合理基礎，蓋稅捐乃國家公部門對人民私經濟活動成果之抽成。人民之經濟活動成果則是經由民商法來加以界定、維持及鞏固。因此稅捐機關對「以私法法律行

為基礎所形成之經濟活動成果」，為稅捐法上之定性者，自應尊重當事人在民事法律關係下之財產規劃安排。此即稅捐法制附從性之表現。只有在納稅者出於規避稅捐意圖，濫用公、私法制之法律形成自由，試圖短少稅捐之繳納者，稅捐機關方可例外基於「量能平等課稅」之考量，例外依經濟利益之實質歸屬，獨立於民事法律關係以外，為稅捐構成要件之法律涵攝，此屬「稅捐法制獨立性」之例外情形。但例外情形之法律適用均需附上實質認定之理由，不能單以形式外觀為準。

3. 從而，本案應以移轉房屋時點之房屋評定現值為稅基量化標準，對原告取得之房屋與平面車位部分適用交換契約2%稅率課徵契稅，另就該70萬元加購平面車位部分以6%買賣契約課徵契稅。

肆、本文見解

本文贊同本案法院之結論，亦認為本案僅得就額外支出70萬元部分，認定為買賣契約，其餘部分應為交換契約，將二法律行為分論、適用不同契稅稅率予以課稅，惟就其所形成理由部分，有以下幾點不同見解。

一、本案逕認差額未補足視為贈與契約，於法無據

（一） 本案稽徵機關主張其適用之規範為契稅條例第3條：「契稅稅率如下：一、買賣契稅為其契價百分之六。二、典權契稅為其契價百分之四。三、交換契稅為其契價百分之二。四、贈與契稅為其契價百分之六。五、分割契稅為其契價百分之二。六、占有契稅為其契價百分之六。」及第6條規定：「交換契稅，應由交換人估價立契，各就承受部分申報納稅。（第一項）前項交換有給付差額價款者，其差額價款，應依買賣契稅稅率課徵（第二項）。」

（二） 按上述內容可知，我國契稅之課徵依照契約類型，適用不同稅率，且就兩標的具有差額時，就補足差額部分適用依買賣契約課稅，就存在差額而無給付之部分餘有空白。

（三） 稅法所未規定之情形，由於稅法非如其他行政法規僅具有規制面向，尚具有國家財政負擔分配之功能。倘屬一情形為立法者所欲涵蓋僅因文義之有限性而未能網羅，或其所不欲規制之標的落入法適用範圍等規範漏洞，本文同學理上認為基於量能課稅原則以及維護整體法秩序一體性之誠命，不論有利不利納稅義務

人，皆有類推適用之可能⁹。而稅法上類推適用之前提，乃個案屬於背於立法者期待之情形，惟本件究屬立法有意排除之情形，或為稅法上漏洞而有待填補，實有疑問：

1. 我國此類依契約類型而異其稅率之課徵模式乃自清朝宣統2年沿用至今，從區分買契與典契修正為今日六類契約樣態¹⁰，本文在此姑不論此稽徵模式是否為合理之政策，惟實難從有限之立法資料及現行條文中得知立法理由，進而匡列出立法者所欲規範之情形，而作成認定本案屬稅法上漏洞而應予類推之情形¹¹。
2. 本法於56年增訂即未說明其修法理由，並自制定以來整部法規範歷經7次修正皆未變動。本文認為，不論本法規範之真空狀態係基於立法怠惰抑或是對法律保留原則之不重視，自納稅人權利保護之觀點言之，我國立法長期維持文義上顯然之漏洞又無立法理由可資參照之前提下，應認於未為給付之差額部分，非為法規範漏洞、不在立法計劃當中，而無類推適用之必要。從而，本文認為，於本件情形，以及其於具有差額之未額外給付之交換契約中，應回歸契稅條例第3條及第7條規定，除稽徵機關能提出納稅義務人具有贈與契約之意思合致而屬於一契約中二種法律行為之情形外，應無從將契約切割為交換與贈與之可能。

二、不動產價值與契約認定

- (一) 承前所述，本文認為本案之契約類型認定並無上開「依贈與稅率課稅」之規定，故應具體探究個案中究有無個別有名契約之契約特徵。且，基於私法領域對於稅法領域之時序先行性，於認定包含本件契稅在內之稅法概念與文義範圍時，原則上得以推定與私法規定相同，於本案中，即應回到契約為意思合致之本質以

⁹柯格鐘，《稅捐法秩序—稅捐、稅法與基本原則》，新學林，1版，2023年9月，頁279。

¹⁰參照：

<https://museum.mof.gov.tw/singlehtml/ab00b08f6470444b9cab34242f40821b?cntId=7b06d6c9270640b9b649db2da0e84301>

¹¹ 不同見解：註6頁122

探求其真正之契約類型。

(二) 合建契約議價具有未來性，經濟價值浮動，但可於事後驗證其價值真偽

1. 合建契約係源於握有土地之地主通常無建設之團隊、資金，而具有較低成本建造房屋以及銷售渠道之建設公司則未必掌握精華地段之土地，故而基於成本效益考量所發展而來。基於土地之有限性，我國人口稠密地區之都市土地有逐年成長之趨勢，以致該地區之建屋上，土地之成本節節攀升，建商雖具有其經濟實力，受限於資金流之運用，往往無法在建屋之初，即投入大量資金購入土地，從而以債權契約約定以未來收益或房屋交換建屋基地。又，合建契約之履約方式，依照房屋建成後之銷售與分潤，又可區分為合建分售、合建分屋與合建分成三類，由建商與地主協商，分配銷售之主責對象與地主於房屋落成後取回之標的等等¹²。無論採取何種模式，皆能達成精華地段土地建屋之目的，故而就該磋商階段，乃地主與建商契約自由之展現。

2. 合建契約之鑒價標的

土地之價值居高不下乃本於其有限性，從而其價值即無法脫離坐落區域觀察，又，於人口稠密地區，土地之價值係源自其上建屋之使用利益。換言之，土地之價值並非其土地本身，而是其所能帶來之預期收益，蓋人口密集之都市中，居住需求居高不下，有價值者並非土地本身而為房屋，惟房屋之永久落成無法脫離土地而存在，進而創造了土地之價值，換言之，一處土地即使坐落於精華地段若無法建屋，土地之價值仍然難以變現。從而，合建契約作為商業契約，真正創造價值者為建商，地主與建商就落成之房屋比例、銷售抽成磋商時，二者著眼之經濟價值本身即為「該地上新建房屋」之預期市價。地主藉由土地之有限性，簽訂合建契約乃在變現土地預期利益，業已逸脫土地評定價值所得估價之範圍。

¹² <https://www.an-sin.com.tw/knowledge/d0b01a564fb84d8fb3208f8b6625cec6>

3. 事後價格確定

如前所述，合建契約具有「未來性」，蓋一地上最終所建成者為摩天大樓或公寓，勢必影響建物價格進而動搖土地價值本身。故，地主於簽訂合建契約時，乃是本於對未來建築計畫之「想像」權衡其利弊，而對於當下所不存在之物難以估價自屬當然。且，精華地帶之建物土地往往得藉助供不應求之居住需求使價值飛升，為一極高利潤之商業契約，又為其價值浮動帶來更大的幅度。惟，不論係合建分屋、分成、分售，三者皆會於履約終端銷售建物，從而得以於事後銷售房屋之價額，依照房地比設算土地價值是否脫離先前所預想，進而得出交易行為之經濟實質。

（三） 本案非屬交換與贈與之混合契約

1. 民法 406 條贈與行為，乃一方將自己之財產無償贈與他方，於二人間就贈與之意思表示合致時成立贈與契約。與交換契約為雙方以己財產交換對方之財產為全然不同之法律行為，需就個別契約內容成立數個意思表示合致，始得將契約切割為不同部分，進而認定為混合契約，合先敘明。
2. 又私法上意思表示於債權契約不以書面為要，僅物權契約為要式。契稅之課徵雖係以房屋移轉行為為稅捐客體，個別契約應為書面形式，惟因我國契稅採取區分不同移轉原因課徵不同稅負之政策，契稅之核課需前置至移轉原因契約，於本件即合建債權契約。又，縱使二者於實務上多同本案於兩階段皆定有書面契約可供查驗，惟基於契約自由，個人私法上意思表示之形成廣闊，為使人民履行其納稅義務，稽徵機關透過職權調查或課予人民協力義務，得以具體觀察個別契約中之合理性，此本為前文所述之常規交易義務內涵。於個案中，稽徵機關視契約內容，就其契約形式、價格、成本費用中，具體觀察其與市場交易常態是否吻合，於背於常態時，始得將之調整為常態。
3. 本件中，房屋移轉之物權原因行為為合建契約，契稅之稅率適用上即應判斷該合建契約之契約類型，視本件於

個別約定中是否合於交易常態，若與交易常態不符，得否透過文義窺見雙方有意作成除交換以外其他法律行為之混合契約。本案中，若回歸前所述合建契約之本質，認清其衡酌之經濟價值本為土地之預期利益而非土地現值，再參照市場上合建契約之通常情形，應可知此並未偏離合建契約之常態，自無變動其契約類型之可能。

三、稅法上評價應受到常規交易限制所拘束

- (一) 契稅條例第6條第2項採取擬制規定，將有差價並有補足差額之部分視為買賣，該立法技術係就非典型的事實賦予典型法律效果之立法決定，需以非典型事實與典型事實極為接近，始有適用之可能。且於立法上應受法律保留原則之拘束，同時需符合常理亦不得違反不當連結禁止，亦不得以任意條件為標的¹³。本案情形則自始無給付差額之特徵，對之逕予課徵贈與契約稅率不合於法律保留之要求，惟於實體法上正當性認定上，亦應受到前開要件所拘束。
- (二) 另外，私有財產制正立稅捐義務，進而反向使人民之契約自由受到規制，稽徵機關則是受到契約自由保障本質所設之界線所拘束，二者事出同源，自有將二者合併觀察之必要。蓋稅捐之本質即是國家對人民之經濟活動抽成，人民經濟活動之私法評價欲貼近稅法上評價，即以該經濟活動合於交易常規為限；相對而言，稽徵機關認人民之交易有異樣，所得調整之範圍，亦僅能將之調整為合於常態之情形。
- (三) 本案中，合建契約存在於無關係之地主與建商之間，且為涉及高價值土地之商業契約，二人皆以自己之最大利益為目標進行磋商，自無違背交易常規之部分，毋寧將之認為建商有無償贈與地主價差部分者完全脫離現實常態，逸脫交易常規。換言之，稽徵機關所得作成之稅法評價以常態交易為限，若其所假定之情事，於現實生活中反會被認為屬不尋常，自不得將之作為推認之事實認定。稅法上評價應受到常規交易限制所拘束

四、價格在稅法評價之過度佔比

- (一) 本文認同本件法院見解所述，個別稅目之稅基量化規定多為

¹³ 參見王澤仁，〈論法律保留原則之適用〉，收於《法律保留原則之適用》，頁1-15。

擬制價值，僅得用於稅額試算，與契約內容無涉，且因本件屬於土地與房屋之交換案，土地非契稅之標的自無契價適用。惟，本件法院見解僅提及，不得以標準化價格評價，進而否認契約之對價性質，而認屬贈與契約，仍未脫離將契約認定之焦點置於價格上之論述。本文認為，本於私法形式之先行性，於判定契約類型時，仍應回歸民法上法律行為之內涵認定，不至使私法跨越到稅法評價上過於割裂、不可預見。

（二） 又，我國法制上，僅在少數案件得以如本案法院見解透過契價標的排除土地標準價格適用，包含遺產及贈與稅法在內之多數法規範，本就在個別稅目中明定適用擬制卻又嚴重脫離市場價值之稅捐量化基準，於此類稅目中，若僅著眼於價格之比較，即難以如本案中達成合於納稅人私法契約真意之可預見稅負。

（三） 正如本文前所述，契約自由為稽徵機關實質課稅原則劃設界線，僅在具有迫切理由時始可作成偏離納稅義務人私法形成之認定。此迫切理由即謂嚴重偏離立法計劃之非常規交易，並有獲取稅法上之利益者為限。又，於常規交易之判斷上，本應回歸契約整體而為觀察，僅在風險、成本效益、價格等等接充分顯示個案具有不尋常情事時，始得認個案存在稅捐規避應予調整之必要。

（四） 我國稅法學者曾以法國稅法中之經營管理不干涉原則討論營業自由與稅捐稽徵上之衝突¹⁴，本文認為於個人參與交易生活之情形亦有適用。於該論述中，即有提及，企業作成個別交易決定時，並不能保證每次所作成之商業決策成功，自然無法在每筆交易中皆充分獲利，在此前提之下，稅捐稽徵機關亦不得認定只有「賺錢」之交易為常規交易；於個人交易生活中亦同，個人相較於企業以盈利為目的而存在較多決策資源，如個人僅是錯估交易情事，惟仍有交易之真意，仍應就其私法形式之真意核課。

（五） 本文以為，於稅捐稽徵與稅務訴訟實務中，常可見實質課稅原則適用之過度擴張，實為國庫主義作祟，而過度忽略契約自由之基本權保障，仍應縱觀一切契約內涵始得作成評價。

¹⁴ 黃源浩，〈論經營管理不干涉原則——中國大陸企業所得稅法第 47 條規範意旨之再思考〉，《月旦財經法雜誌》第 13 期，2008 年 6 月。

五、跨稅目之標的價值不一

- (一) 本文欲在此討論本案因非爭點而未有討論之印花稅部分。本案原告繳納之印花稅係以合建契約所定之 4000 萬元完納，於後續契稅之認定上，卻又否認原告與建商間之 4000 萬元等值交換契約認定，改以標準價格界定合建契約是否存在差價實有疑義。
- (二) 我國部分稅目明文定有稅捐量化規定，尤其於涉及不動產之稅目者。個別稅目中定有標準價格之本意，乃為個案中無法知悉實際價額時所設，惟我國不動產之評議價值長期與市場脫鉤，導致個案若適用相關規定反背離量能課稅之初衷，且，擬制之價格本應為例外，於無法查得實際價值時援用，實無強迫可得知具體價額之個案中皆一體適用之必要。合建契約之債權與物權法律行為，對應之稅目為印花稅與契稅，後者又以前者之契約認定所適用之契約類型，故本文認為於本案中，就同一契約在不同稅目間之認定作成歧異之決定乃稅法上價值扭曲之適用結果，於稅制上極為荒謬。
- (三) 我國過去在涉及不動產課稅之案例中，即時常存在此種基於稅基量化規定而生之不合理情形。例如最高法院 108 年大字 2 號裁定，顯示合建契約之當事人於履約前夕死亡與否，涉及合建契約之獲利核課稅捐所適用之稅目，進而異其稅目課徵不同稅負。換言之，我國之稅基量化在政策上有極大偏離社會現實之情事，此對於人民之稅務安排產生高度門檻，亦將導致人民在社會生活中可能考量歧異之稅捐適用，採行不同之私法形成，使稅捐回頭侵入個人私法形成之考量。

伍、立法建議代結論

契約自由所建構之納稅義務作為人民私法形成之限制，進而導出常規交易之義務；其同時為稽徵機關劃設實質課稅原則之界線。又，而者既出於同源，該分界實即為私法形成跨足稅法評價之限度，徵納雙方實際共享著同一限制，不應將契約自由與稅捐核課視為相斥之領域。

又，徵納雙方之紛爭往往涉及稅捐規避之認定，於認清契約自由仍得以在稅法評價下受到保障之前提下，稅捐規避之調整毋寧屬於稽徵之例外情形。為減少人民與稽徵機關之間之衝突，正本清源之道應明確化該界線，本文試點出數個我國稽徵實務上長期存在之漏洞，欲表彰我國在稅法建構上可能存在立法怠惰之情事，其中即包括長期放任稅制真空、立法不

表明其立法理由等等，且我國不動產稅制上漏洞百出乃眾所皆知之情形，稽徵機關有義務督促立法程序之完善。蓋稅捐規避之適用要件本即包含納稅人利用稅法上漏洞，獲取立法計劃所無欲賦予之利益，我國法制之下，不僅長期維持漏洞存在，亦難以得知立法原意究為何指，乃徵納雙方爭端之始。

陸、參考資料

黃士洲，〈稅法對私法的承接與調整〉，國立臺灣大學法律學研究所博士論文，2007 年

黃超邦，〈淺談非常規交易與假交易——以最高法院判決為例〉，《證期月刊》，第 32 卷第 1 期，2014 年 1 月

柯格鐘，〈論傳銷業與壽險業從業人員所得的課稅（上）——試評財政部八三年台財稅字第八三一五八七二三七號函暨高雄高等行政法院九一年度簡字第三九號判決〉，《台灣本土法學雜誌》，第 75 期，2005 年 10 月

柯格鐘，《稅捐法秩序——稅捐、稅法與基本原則》，新學林，1 版，2023 年 9 月。

葛克昌，〈租稅國家〉，《月旦法學教室》第 5 期，頁 26 - 27

李惠宗，〈稅法上的推定、擬制與處罰——太極門課稅案件的評述〉，《法令月刊》第 65 卷第 10 期，2014 年 10 月，頁 9 - 31

黃源浩，〈實質課稅與稅捐規避行為之舉證責任〉，《（期刊名稱未明 / 法學論文）》，頁 101 以下。

黃源浩，〈企業併購案件中的商譽攤銷與納稅人協力義務的界限〉，《輔仁法學》，第 49 期，頁 155-218（2015 年 6 月）。

黃源浩，〈論經營管理不干涉原則——中國大陸企業所得稅法第 47 條規範意旨之再思考〉，《月旦財經法雜誌》第 13 期，2008 年 6 月。